MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSIDERANDOS

1. El 10 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas" (Decreto), mediante el cual se reformó el artículo 127 en su párrafo segundo, las fracciones II y III, y, se adicionaron a la fracción IV, del mismo párrafo segundo, los párrafos segundo, tercero y cuarto.

   El Transitorio Segundo del Decreto dispone que, a partir de su entrada en vigor, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la fracción IV del artículo 127 constitucional y que se hayan otorgado con anterioridad deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluidas las que se encuentren vigentes.

2. En cumplimiento a lo anterior, con fecha 04 de mayo de 2026 entraron en vigor las Modificaciones al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Mandos Medios y Operativos de la Comisión Federal de Electricidad, mediante las cuales se estableció como límite constitucional de las pensiones que perciben las personas jubiladas de confianza, la mitad de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

3. Sin embargo, mediante oficio 100/CJEF/OC/0015/2026, suscrito por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y dirigido a la Comisión Federal de Electricidad, se emitió criterio respecto a la contradicción prevista entre las fracciones II y IV del artículo 127 constitucional, en el sentido de que debe privilegiarse la interpretación que mantenga un criterio uniforme y preservar la continuidad entre la remuneración en activo y la pensión que deriva de ella, es decir, que se deberá adoptar como parámetro la misma referencia en la fracción II, que es la totalidad de la remuneración correspondiente a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

4. El artículo 127 constitucional, fracción II, dispone que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

5. En atención a dicho criterio, se modifica el presente Reglamento conforme al criterio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de adoptar como parámetro aplicable, la totalidad de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme al presupuesto correspondiente.

Río Atoyac 97, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México Tel.: 55 5229 4400 www.cfe.mx

6. El artículo 108, fracción VIII, inciso a), de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, establece que se difundirá de manera permanente en su página de internet, entre otros instrumentos, el Reglamento del Personal de Confianza.

7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29, fracción XIV, del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, corresponde a la Dirección de Administración actualizar los reglamentos de trabajo del personal de confianza; asimismo, conforme al numeral 1, del apartado 1.4, del Manual de Organización General de la Comisión Federal de Electricidad, le corresponde emitir disposiciones normativas con las políticas, criterios y aspectos técnicos para los procesos de pago de percepciones, entre otras. Por lo tanto, se actualiza el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Mandos Medios y Operativos de la Comisión Federal de Electricidad, en los siguientes términos:

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ÚNICO. Se modifica el artículo 69, Apartado Primero, fracciones VI, IX y X; y Apartado Segundo, fracción VI, primer párrafo, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Mandos Medios y Operativos de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO 69. ...
APARTADO PRIMERO: ...
I. a V. ...

VI. En caso de fallecimiento en el periodo de los 3 años siguientes a la fecha de jubilación, la CFE continuará pagando el importe de la jubilación al dependiente económico designado que tenga derecho hasta completar el periodo indicado de 3 años, **mismo que no será mayor a la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.**

VII. ...

VIII. ...

IX. Las pensiones jubilatorias podrán incrementarse de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del ejercicio inmediato anterior; **siempre y cuando la aplicación de dicho incremento no genere que las pensiones antes aludidas excedan de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.**

X. Para el pago de las pensiones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo jubilado y de quienes soliciten su derecho de jubilación al amparo de las disposiciones vigentes en el bienio 2014-2016 y hayan reunido los requisitos para obtener su jubilación, se le otorgarán 45 días de su pensión por concepto de aguinaldo, en el entendido de que para estos efectos se calculará sobre la base de la pensión mensual que les corresponda. Para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que se jubile con posterioridad al bienio 2016 - 2018, en la integración del salario para el cálculo de las pensiones jubilatorias se considerará el número de días que goce por concepto de aguinaldo a la fecha de jubilación y no se le otorgará el beneficio adicional previsto en la presente fracción.

En las jubilaciones otorgadas bajo dichos supuestos y en las que se generen en lo sucesivo, todas las pensiones jubilatorias y, en su caso, prestaciones adicionales de despensa y aguinaldo del personal de confianza de Mando Medio y Operativo no podrán exceder de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

APARTADO SEGUNDO: ...

I. a V. ...

VI. El Fondo de Jubilación (CIJUBILA) se regirá por las Reglas de Operación que establezca la CFE y estará integrado por las aportaciones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de la CFE a las Cuentas Individuales (CIJUBILA), así como por los rendimientos que produzcan las inversiones de las mismas. **Las aportaciones que realice la CFE a las cuentas individuales (CIJUBILA) no podrán exceder de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.**

..."

TRANSITORIOS

Primero. Las presentes modificaciones surtirán efectos a partir de la fecha de su emisión y deberán difundirse en la Normateca Institucional.

Segundo. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de las presentes modificaciones, respecto del ajuste de las jubilaciones y pensiones del personal de confianza, se realizará en términos de lo previsto por la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al criterio interpretativo contenido en el oficio 100/CJEF/OC/0015/2026, emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Tercero. Quedan sin efectos las modificaciones al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Mandos Medios y Operativos de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en la Normateca Institucional el 04 de mayo del presente año. En consecuencia, a partir de la entrada

en vigor de las presentes modificaciones, las áreas competentes deberán realizar los ajustes diferenciales que correspondan.

En la Ciudad de México, el día 26 de junio de 2026.

EXPIDE

MTRA. YESICA LUNA ESPINO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PROPONE

LIC. CECILIA BRAÑA VAZQUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

REVISAN

LIC. MARCELO MERINO SOUZA
GERENTE DE RELACIONES LABORALES

LIC. FERNANDO RICALDE CAMARENA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La Dirección Jurídica llevó a cabo la revisión del presente documento, sólo en lo que respecta a los aspectos estrictamente jurídicos. 23/06/2026.

Río Atoyac 97, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México Tel.: 55 5229 4400 www.cfe.mx